

[В раздел Документация](#)

[Распечатать](#)

Председатель
Государственного комитета
Российской Федерации
по строительной, архитектурной
и жилищной политике

_____(подпись)_____
«24» февраля 1999 г.

Председатель Совета
общественных объединений
и профессиональных организаций
инвестиционно-строительной сферы
деятельности

_____(подпись)_____
ЛОБОВ
«24» февраля 1999 г.

ПРИМЕРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОДЕКС ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ

Москва 2002

Настоящий Примерный профессиональный кодекс инженеров-строителей разработан с учетом положений профессиональных кодексов институтов инженеров-строителей и институтов архитекторов, действующих в ряде высокоразвитых зарубежных стран, а также замечаний и предложений основных общественных объединений и организаций инвестиционно-строительной сферы деятельности.

Примерный профессиональный кодекс инженеров-строителей рекомендуется Госстроем России и Советом общественных объединений и профессиональных организаций для применения при разработке профессиональных кодексов различных групп специалистов, работников инвестиционно-строительной деятельности, объединенных в соответствующие профессиональные организации, а также для использования предприятиями и организациями при лицензировании профессиональной деятельности на добровольной основе, повышении квалификации и др.

СОДЕРЖАНИЕ

- [1. Общие положения](#)
- [2. Этические нормы](#)
- [3. Правила профессионального поведения](#)
- [4. Ответственность специалиста за нарушение положений кодекса](#)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Примерный профессиональный кодекс инженеров-строителей* определяет этические основы и принципиальные правила профессиональной деятельности, осуществляемой соответствующими специалистами** в инвестиционно-строительной деятельности на территории Российской Федерации.

* Далее - Кодекс.

** То есть лицами, обладающими определенной (подтвержденной) квалификацией, знаниями, навыками, опытом и способными оказать соответствующие услуги или выполнять специальные работы.

Главной задачей настоящего Кодекса является назревшая необходимость на основе единых принципиальных положений осуществить разработку профессиональных кодексов различных групп специалистов инвестиционно-строительной деятельности, объединенных в соответствующие профессиональные общественные объединения.

1.2. Основными задачами Кодекса являются:

- установление в области капитального строительства образцовых правил этики и профессионального поведения специалистов в их взаимоотношениях друг с другом, с инвесторами и заказчиками проектной и строительной продукции, с контролирующими органами и другими участниками инвестиционного процесса;

- поддержание высокого уровня компетенции и профессионализма специалистов в сфере капитального строительства, обеспечение престижности профессиональной принадлежности;

- обеспечение добросовестного выполнения профессиональных функций и обязательств специалистов перед обществом, государством, заказчиком и коллегами.

1.3. Кодекс предназначен для использования предприятиями, организациями, учреждениями, профессиональными общественными объединениями и организациями, участвующими в инвестиционно-строительной деятельности.

1.4. Положения Кодекса основываются на поддержании следующих основных принципов профессионализма в строительной деятельности:

профессиональной обязанностью специалиста является качественное выполнение работ в объемах и в сроки, которые соответствуют нормативным требованиям и условиям проведения работ***;

*** Указанные критерии и требования содержатся, к примеру, в стандартах качества работ, технологических правилах и регламентах выполнения работ, в другой организационно-методической и технологической документации.

специалист в своей профессиональной деятельности должен полностью проявлять свои профессиональные знания и умения с максимальной добросовестностью и ответственностью;

проектная и строительная деятельность специалиста, который не доказал на практике свою профессиональную компетенцию и высоких морально-этических качеств, представляет потенциальную опасность для здоровья, безопасности и благополучия людей, для состояния окружающей природной среды, экономического положения, имущества и средств инвесторов (заказчиков);

специалист должен принимать на себя обязательства добросовестного выполнения профессионального долга (производства работ, оказания услуг), применяя свои специальные, но не всеобъемлющие знания, опыт и навыки. Поэтому результаты его работы не могут рассматриваться заказчиком, контрольно-проверяющими органами или другими специалистами с точки зрения гарантии полного совершенства выполняемой работы.

1.5. Кодекс инженеров-строителей не входит в систему нормативных документов для строительства. Положения Кодекса являются добровольным обязательством каждого специалиста перед обществом, своей профессией и коллегами.

Кодекс принимается на добровольной основе членами общественных профессиональных объединений и организаций, специалистами предприятий и организаций строительного комплекса независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности. Кодекс принимается каждым специалистом в индивидуальном порядке.

Принятие Кодекса является свидетельством того, что данный специалист:

- разделяет и поддерживает положения Кодекса;

- принимает на себя обязательства по выполнению положений Кодекса в своей повседневной профессиональной практике;

- добровольно соглашается на ограничения, устанавливаемые положениями Кодекса, а также на возможные санкции, применяемые к нарушителю требований и положений Кодекса.

1.6. Принятие Кодекса инженеров-строителей специалистами соответствующих предприятий строительного комплекса должно рассматриваться в качестве одного из основных критериев при лицензировании профессиональной деятельности, подготовке, переподготовке специалистов в сфере инвестиционно-строительной деятельности.

1.7. Кодекс целесообразно принимать на общем собрании членов профессионального добровольного объединения, на собрании специалистов и руководителей предприятия (организации), сотрудники которого не являются

членами какого-либо добровольного общества, но разделяют и поддерживают этические принципы и правила профессиональной деятельности. В таком случае Кодекс приобретает статус обязательного в рамках данного предприятия.

Представляется возможным принятие Кодекса при лицензировании профессиональной деятельности, получении дипломов о высшем образовании, о повышении квалификации и др.

2. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ

2.1. Профессиональная деятельность* в строительстве может осуществляться только специалистом, имеющим соответствующее образование и доказавшим на практике умение применять свои специальные знания и навыки.

* То есть деятельность, осуществляемая на легальной правовой основе, с получением материального вознаграждения за производство продукции или оказание услуг на условиях, оговоренных в соответствующих соглашениях (договорах подряда, контрактах, устных договоренностях и т.п.).

2.2. Специалист ответственен перед законом. Он обязан соблюдать требования действующего законодательства, государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий, других нормативных документов, регламентирующих инвестиционно-строительную деятельность, а также положения соответствующей проектно-сметной документации. Специалист обязан отказаться от проведения работ по соглашению, заключенному с заказчиком, в случае выявления нарушения требований действующего законодательства и нормативных актов.

2.3. Специалист ответственен за соблюдение обязательств перед заказчиком (нанимателем, руководителем работ) и выполняет оговоренные соглашением объемы качественно и в срок. Профессиональной обязанностью специалиста является стремление к рациональности, экономичности, эффективности и безопасности выполнения работ, а также соблюдение утвержденного бюджета.

2.4. Специалист ответственен перед своей профессией. Своими действиями он должен способствовать повышению авторитета и социальной значимости профессии. Специалист не должен допускать дискредитации профессии за счет некачественного выполнения работ или невыполнения обязательств, которые могут привести к нанесению материального и морального вреда обществу, государству, заказчику и пользователям научно-технической и строительной продукции.

Специалист не должен допускать неадекватных или недостойных размеров оплаты своих услуг. Необоснованно низкая оплата труда специалиста подрывает как его авторитет, так и социальную значимость.

2.5. Специалист ответственен перед своими коллегами. Честное и беспристрастное мнение коллег о конкретном специалисте должно учитываться при оценке его квалификации, а также при выдаче лицензий на право осуществления проектно-строительной деятельности.

Специалист должен поддерживать коллег, обеспечивать условия для их эффективного труда и повышения профессионального уровня. Специалист должен стремиться к позитивному сотрудничеству и обмену опытом с коллегами.

Специалист обязан постоянно повышать свой профессиональный уровень, овладевать новыми знаниями и навыками по специальности, по смежным профессиям, а также знаниями в области информатики и вычислительной техники, в экономике, юриспруденции и др.

2.6. Специалист не должен осуществлять свои функции или выполнять принятые на себя обязательства в случае потери им физической трудоспособности.

2.7. Специалист должен придерживаться этических норм поведения в обществе, в личной жизни, общепринятых правил служебных отношений на производстве (на предприятии, в организации).

3. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

3.1. Осуществление профессиональной деятельности специалиста в инвестиционно-строительной сфере должно базироваться на нормативных требованиях к его специальному образованию и практическому опыту, которые должны оцениваться в ходе подготовки, аттестации, лицензирования и регистрации специалистов в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

3.2. Профессиональная деятельность должна основываться на устанавливаемых законодательством:

контрактно-договорных отношениях между сторонами - участниками инвестиционно-строительного процесса (представленных в качестве юридических и физических лиц);

требованиях предотвращения монополизма, недобросовестной конкуренции, а также нечестной рекламы;

гарантиях качества продукции и услуг, а также возмещения ущерба от некачественного, неполного или несвоевременного выполнения обязательств;

требованиях обеспечения справедливой оплаты труда специалистов, методы установления которой должны, в целом, соответствовать мировой практике.

3.3. Профессиональные обязанности и профессиональная ответственность за выполнение этих обязанностей возлагаются на специалиста в результате юридического оформления соглашения (договора подряда, контракта и т.п.) с заказчиком (инвестором, нанимателем, генеральным подрядчиком, генеральным проектировщиком, руководителем работ и т.п.)* о проведении работ или оказании услуг в области строительных инвестиций. Пределы профессиональных обязательств и ответственности должны быть тщательно и пунктуально оговорены в договорных соглашениях в целях разделения ответственности между сторонами за возникновение возможных убытков и ущерба.

* Далее - заказчик.

3.4. При заключении соглашения на производство работ или оказание услуг специалист обязан объективно и исчерпывающе информировать заказчика о своих возможностях и пределах профессиональной ответственности.

Недопустимо предпринимать действия по материальной заинтересованности заказчика, должностных лиц в заключении договора (соглашения), при выполнении, рассмотрении и принятии конечных результатов работы или услуг.

Недопустимо получение специалистом материального вознаграждения за свои услуги от более чем одной стороны, участвующей в конкретном соглашении, а также за услуги, оказанные специалистом другим участникам инвестиционного процесса.

3.5. Профессиональным долгом специалиста является стремление к достижению максимального качества выполнения работ или оказания услуг. Обязанностью специалиста является достижение настолько высокого уровня качества, насколько это возможно в конкретных условиях проведения работ и выполнения соответствующего договора, соглашения.

В этих целях специалист должен использовать прогрессивные формы организации, методы и технологии выполнения работ, которые обеспечивают результаты проектно-строительной деятельности на уровне лучших отечественных образцов и мировых стандартов качества.

3.6. Если специалист в соответствии с заключенным соглашением действует в качестве представителя (посредника, доверенного лица) заказчика, он обязан, соблюдая законные интересы заказчика в отношениях с другими участниками инвестиционного процесса, выносить профессиональные добросовестные и беспристрастные решения, не давая предпочтения какой-либо стороне.

3.7. Если специалист действует в качестве нанимателя (работодателя), он обязан принять на себя соответствующие, установленные законодательством, правовые обязательства и ответственность за привлеченный персонал. Условия найма должны отражаться, как правило, в письменной форме: контракт, трудовое соглашение. Нанятые специалистом рабочие и служащие должны платить налоги, принимать участие в программах пенсионной и социальной поддержки, медицинского страхования, соблюдать установленный режим труда, правила техники безопасности и промсанитарии.

Наниматель должен обеспечивать равные возможности и отсутствие дискриминации при приеме персонала на работу.

3.8. Профессиональному специалисту запрещается объединяться с другими профессиональными специалистами для участия в деятельности, которая ограничивает возможности коллег, поддерживает монополизм или направлена против добросовестной конкуренции на рынке соответствующей продукции и услуг.

Это исключает, например, вступление специалистов и соответствующих предприятий в официально оформленные или нелегальные соглашения для:

бойкота клиентов, заказчиков, конкурирующих предприятий и других специалистов в целях ограничения выбора потребителя без обеспечения конкуренции;

ограничения свободной конкуренции конкретной продукции, в том числе соглашения о разделении заказчиков, клиентов или рынков;

ограничения информации о проводимых конкурсах и доступа к участию в открытых конкурсных торгах (тендерах) подряда;

установления обязательных преysкурантов цен (т.е. фиксированных, а не определяемых в результате конкурса) на выполнение работ, услуг и продукцию, фиксированных размеров заработной платы и гонораров для специалистов, а также использования демпинга цен;

сбора и использования конфиденциальной информации о конкурирующих предприятиях и отдельных специалистах в целях осуществления их дискредитации и недобропорядочной конкуренции на рынке продукции и услуг.

3.9. Специалист должен предусматривать при оформлении контрактно-договорных документов положения, направленные на защиту своих и чужих авторских прав и прав на используемую интеллектуальную собственность. В договоре следует, как правило, предусматривать, на какой объем реализации передается заказчику авторское право специалиста (автора проекта, держателя «ноу-хау» и др.), а также указывать на запрещение использовать интеллектуальную собственность в иных, не предусмотренных соглашением случаях и масштабах. Например: проектная документация разрабатывается для строительства конкретного предприятия, здания или сооружения. В таком случае возможность строительства аналогичного объекта по имеющемуся проекту должна быть предусмотрена соответствующими положениями договора на разработку указанного проекта. Авторам следует приводить в проектной документации перечень использованных в данном проекте предметов интеллектуальной собственности и авторского права с указанием наименований организаций и разработчиков - держателей авторских прав.

3.10. Специалист несет ответственность за соблюдение принятых обязательств и за качество оказания профессиональных услуг без упущений и проявлений халатности.

Специалист должен обеспечить заказчику гарантию полного и качественного выполнения своих профессиональных обязанностей, которые предусматриваются соответствующим соглашением на выполнение работ или оказание услуг. Условия гарантийных обязательств и порядок возмещения ущерба заказчику от ошибок, небрежности и иных упущений специалиста следует отражать в соответствующих положениях контрактно-договорной документации.

3.11. Специалисту следует, как правило, предусматривать страхование своей профессиональной ответственности как перед заказчиком, так и перед третьими

лицами, интересы которых могут быть ущемлены вследствие ошибок и упущений в его профессиональной деятельности. В таких случаях целесообразно предусмотреть разделение риска наступления страховых событий с заказчиком, а также с другими участниками договора, соглашения.

3.12. Специалист должен проявлять принципиальную и разумную требовательность в оценке коллег при выполнении ими своих профессиональных обязанностей. Специалист обязан отказать в ходатайстве или выдаче положительной характеристики заинтересованному лицу - коллеге, если последний известен данному специалисту в качестве недостаточно профессионально образованного, ответственного, не имеющего достаточных навыков и практического опыта для выполнения соответствующих функций, работ или услуг.

3.13. Профессиональной обязанностью специалиста является тщательное оформление и обеспечение сохранности научно-технической, организационно-методической и другой документации, разрабатываемой по условиям соглашения с заказчиком. Также подлежат обязательному оформлению, регистрации и сохранению контрактно-договорная и организационно-распорядительная документация по каждому соглашению, соответствующие финансовые документы, документы согласования и утверждения, деловая переписка.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА

4.1. Нарушение положений Кодекса влечет за собой применение к нарушителю следующих санкций со стороны коллег:

- предупреждение;

- общественное порицание;

- ходатайство перед соответствующими должностными лицами и (или) организациями о временном или постоянном ограничении профессиональной деятельности специалиста;

- выражение профессионального недоверия специалисту и его исключение из членов профессиональной общественной организации в совокупности с ходатайством об увольнении специалиста из соответствующего предприятия (организации).

Указанные виды наказаний не заменяют административную и уголовную ответственность, которую несет специалист, если нарушения положений настоящего Кодекса соответствуют нарушениям действующего законодательства.

4.2. Предупреждение выносится специалисту, как правило, за однократное или непредумышленное нарушение положений Кодекса, которое не принесло существенного материального и морального ущерба субъектам инвестиционно-строительной деятельности, пользователям продукции, услуг, а также коллегам.

4.3. Общественное порицание может выноситься специалисту за неоднократные нарушения положений настоящего Кодекса или однократное нарушение, повлекшее за собой существенный ущерб (материальный, моральный) партнерам, коллегам, а также пользователям продукции или услуг.

4.4. Ходатайство об ограничении профессиональной деятельности специалиста выносится в случаях злонамеренного, грубого или многократного нарушения положений настоящего Кодекса, которое повлекло за собой значительный материальный и (или) моральный ущерб для участников контрактных, договорных соглашений, коллег, пользователей продукции, а также в случаях, связанных с предумышленным невыполнением профессионального долга и дискредитацией профессии. Ходатайство осуществляется перед должностными лицами и (или) организациями, в компетенции которых находится принятие и осуществление решений о временном приостановлении действия или отзыве лицензии специалиста-нарушителя на право производства работ в строительстве, о временном или

постоянном переводе специалиста на низшую должность, о назначении иных мер административного воздействия и дисциплинарного наказания.

4.5. Выражение профессионального недоверия специалисту в совокупности с ходатайством о его увольнении из соответствующего предприятия (организации) выносится по тем же мотивам, которые указаны в п. 4.4, но касаются нарушений, повлекших за собой тяжелые последствия или (и) особо крупные размеры ущерба для общества, государства, людей, предприятий и организаций.

Для специалиста, являющегося членом добровольного профессионального объединения или общества, выражение профессионального недоверия должно сопровождаться также исключением его из членов данного общества в соответствии с уставными требованиями этого общества.

4.6. Решение о применении того или иного вида наказания к специалисту, нарушившему требования и положения Кодекса, выносится общим собранием коллег (например, специалистов, работающих на одном предприятии с нарушителем и принявших в установленном порядке Кодекс инженера-строителя). Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих специалистов.

В случаях когда нарушивший Кодекс специалист является членом добровольного профессионального общества, то решение о наказании принимается общим собранием первичной организации добровольного профессионального общества специалистов строительства на основе уставных положений данного общества по представлению Комиссии по этике и профессиональному поведению.

Комиссия вправе сама проводить выборочную проверку профессиональной деятельности специалистов в целях выявления фактов нарушений положений Кодекса.

4.7. В случае обнаружения нарушений Кодекса органы профессионального лицензирования специалистов, кроме принятия мер, определенных их положением (уставом), должны довести сам факт нарушений и принятые ими меры до сведения соответствующих предприятий, организаций и профессиональных объединений.